

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1821/2533

นาย สุวัฒน์ พูลทิศ ฐาน
บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์
นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 2 มีใช้ลักษณะ
ของสัญญาจ้างแรงงาน โจทก์จึงมิใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ดังนั้น การที่โจทก์อุทธรณ์
ว่าสัญญาเอกสารหมายเลข 2 ไม่ใช่สัญญาตัวแทน จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่อาจทำให้ข้อเท็จ
จริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมานั้นแปรเปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างได้ อุทธรณ์โจทก์ดัง
กล่าวจึงไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด จึง
เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เป็น
เงิน 120,000 บาท จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 40,000 บาท ค่า
เสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนับแต่วันที่จำเลยให้โจทก์ออกจากงาน
จนถึงวันฟ้องเดือนละ 10,000 บาทเป็นเวลา 5 เดือน รวมเป็นเงิน 50,000 บาท และ
ค่าเสียหายที่จำเลยละเมิดต่อโจทก์นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปอีกเดือนละ 5,000 บาท

จนกว่าโจทก์จะได้งานใหม่ทำและให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินค่าจ้างตามกฎหมายดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของ จำเลยทั้งสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ จำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งโจทก์เป็นหัวหน้า เขตการขายสาขางามวงศ์วาน ให้มีหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายงานประกันชีวิต ของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 จะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่โจทก์จากผลงานที่ กระทำสำเร็จ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เป็นเรื่องการจัดทำของ ขอให้ พินาศยกฟ้องศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของ จำเลยทั้งสอง ฉะนั้นศาลแรงงานกลางจึงไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาคดีของโจทก์และ จำเลย กรณีไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้ออื่น อีก พินาศยกฟ้อง โจทก์ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อเดือนตุลาคม 2530 จำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งให้โจทก์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การ ขาย วันที่ 1 มกราคม 2531 จำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งให้โจทก์เป็นหัวหน้าเขตการขาย โดยให้โจทก์ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขยายงานประกันชีวิตของจำเลยที่ 1 โจทก์จะได้รับ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยการคำนวณจากผลงานตามระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งที่ จำเลยที่ 1 กำหนดไว้ จำเลยที่ 1 ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่โจทก์เป็นราย เดือนภายในวันที่ 7 ของเดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2532 จำเลยที่ 1 ได้มีคำ สั่งให้โจทก์พ้นจากสภาพการเป็นหัวหน้าเขตการขายของจำเลยที่ 1 โดยอ้างว่าโจทก์ ได้ร่วมกับนางพรรณเรือง เสวิกุล ซึ่งเป็นตัวแทนขายประกันของจำเลยที่ 1 แนะนำ และชักชวนให้นายกมล ศรีวัฒนาทำสัญญาประกันชีวิตกับจำเลยที่ 1 โดยเสนอลด เบี้ยประกันให้ การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหาย เกี่ยวกับสภาพการทำงานของโจทก์นั้น ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย ต่อไปว่า โจทก์ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ 1 เช่น โจทก์จะไป

ทำงานเวลาใด เลิกงานเวลาใด จะหยุดงาน ลาป่วยหรือลากิจอย่างไรใด เป็นเรื่องที่
โจทก์สามารถทำได้เองโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากจำเลยที่ 1 ก่อน จำเลยที่ 1 ไม่
ต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเงินเดือนให้แก่โจทก์ แต่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่โจทก์ตาม
ผลงานของการขายประกันและการบริหารงานภายในเขตการขายงานประกันที่
โจทก์เป็นตัวแทน หากโจทก์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ จำเลยที่ 1 ไม่มี
อำนาจสั่งลงโทษโจทก์ คงมีอำนาจที่จะเลิกสัญญาจ้างกับโจทก์ตามสัญญาเอกสารหมาย
ล.2 เท่านั้น คำวินิจฉัยดังกล่าวของศาลแรงงานกลางเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงว่า
โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 เพราะจำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์นิติ
สัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ตามสัญญาเอกสารหมายล.2 ไม่ใช่ลักษณะของ
สัญญาจ้างแรงงาน การที่โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อกฎหมายว่า สัญญาตามเอกสารหมาย
ล.2 ไม่ใช่สัญญาตัวแทนนั้นเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ยุติตามคำวินิจฉัยของศาล
แรงงานกลางว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์ จึงไม่ใช่นายจ้างของโจทก์
อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวไม่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมานั้นแปร
เปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างแรงงานไปได้ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลฎีกาไม่
รับวินิจฉัยให้ ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่เกี่ยวกับเงินและประโยชน์ต่าง ๆ ที่โจทก์ได้รับ
ในระหว่างทำงานซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นสินจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานนั้น พิจารณาแล้ว
เห็นว่า เงินผลประโยชน์ตอบแทนคือเงินที่โจทก์มีสิทธิได้รับตามสัญญาเอกสารหมาย
ล.2 ข้อ 2 ซึ่งศาลแรงงานกลางฟังว่าสัญญาตามเอกสารหมาย ล.2 ไม่ใช่สัญญาจ้าง
แรงงาน ดังนั้นจึงต้องฟังว่าเงินผลประโยชน์ตอบแทนไม่ใช่สินจ้างตามสัญญาจ้าง
แรงงาน การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเป็นสินจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เป็นอุทธรณ์ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ อุทธรณ์ของโจทก์เกี่ยวกับ
เงินค่ารักษาพยาบาล เงินโบนัสสิ้นปีและเงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้ขายได้ตามเป้า ซึ่งโจทก์อ้าง
ว่าเป็นค่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลยจึงเป็น

ลักษณะจ้างแรงงานนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จะพิจารณาว่าเงินต่าง ๆ เป็นค่าจ้างหรือไม่นั้น จะต้องปรากฏว่าคู่กรณีมีความสัมพันธ์กันตามสัญญาจ้างแรงงาน ถ้าการจ่ายเงินนั้นไม่ใช่เนื่องจากการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานแล้ว เงินนั้นก็ไม่ใช่ค่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน การที่จำเลยที่ 1 จ่ายเงินดังกล่าวให้โจทก์แต่จำเลยที่ 1 ไม่ใช่ นายจ้างของโจทก์ตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังยุติมาแล้วจึงไม่อาจทำให้ความสัมพันธ์ของโจทก์และจำเลยที่ 1 กลายเป็นสัญญาจ้างแรงงานไปได้ อุทธรณ์ของโจทก์ส่วนนี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงรูปคดี จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้เช่นกัน"

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ